

0000964-42.2016.8.26.0548

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: JOSE GUILHERME DI RIENZO MARREY

Comarca: Campinas

Foro: Foro de Campinas

Vara: 6ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 17/01/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Inquérito Policial, Inquérito Policial - 1420/2016 - 5º Distrito Policial de Campinas, 475/2016 - 5º Distrito Policial de Campinas, 475/2016 - DISE - Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes de Campinas

Autor:

Justiça Pública

Réu:

GILBERTO GOMES DA ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Campinas

Foro de Campinas

6ª Vara Criminal

Rua: Francisco Xavier de Arruda Camargo, 300, Campinas-SP - cep 13088-653

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 0000964-42.2016.8.26.0548 - lauda SENTENÇA

Processo Digital nº:

0000964-42.2016.8.26.0548

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Inquérito Policial, Inquérito Policial - 1420/2016 - 5º Distrito Policial de Campinas, 475/2016 - 5º Distrito Policial de Campinas, 475/2016 - DISE - Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes de Campinas

Autor:

Justiça Pública

Réu:

GILBERTO GOMES DA SILVA e outros

Juiz(a) de Direito: Dr(a). JOSE GUILHERME DI RIENZO MARREY

Vistos.

Consta do inquérito policial iniciado por auto de prisão em flagrante que no dia 17 de agosto de 2016, por volta das 09h15min, na Avenida Francisco Glicério, nº 1639, apartamento nº 403, Centro, nesta cidade e comarca, GILBERTO GOMES DA SILVA (qualificado às fls. 27), HERITON VIEIRA DA SILVA (qualificado em fls. 145) e MANOEL MARCONDI DA PAZ (qualificado às fls. 123), em conluio, guardavam, para fins

de tráfico, 07 (sete) cigarros artesanais de maconha, duas porções de maconha e quatro porções de cocaína (conforme auto de exibição e apreensão de fls. 16/18, laudos provisórios de fls. 23/25 e laudos toxicológicos de fls. 74/79 e 94/95), sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Igualmente consta que, nas mesmas condições de tempo e local, os indivíduos mencionados, em conluio, possuíam um revólver calibre 38 SPL, de uso permitido, da marca Taurus, municiado com seis cartuchos íntegros e com numeração raspada, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. No dia anterior aos fatos aqui apurados policiais civis receberam informações de que traficantes de drogas iriam até o Jardim São Gabriel para comprar entorpecentes, usando um Fiat Uno amarelo com adesivos de autoescola; quando avistaram os indivíduos no veículo descrito, passaram a seguir os sujeitos até o prédio onde residiam. Desse modo, na manhã seguinte, os agentes se dirigiram até o apartamento e chamaram pelo morador. Percebendo que se tratava de uma ação policial, HERITON se evadiu do apartamento correndo, não sendo possível detê-lo, mas encontraram GILBERTO dormindo no imóvel. Em buscas pelo local, os policiais apreenderam os entorpecentes e a arma mencionada, assim como determinada quantia em dinheiro.

Pelo exposto, o Ministério Público denunciou os réus, conforme fls. 1/5, em 28 de janeiro de 2019, como incurso no artigo 16, parágrafo único, inciso IV, da Lei 10.826/03, e no artigo 33, "caput" da Lei nº 11.343/06, em concurso de agentes e de infrações, requerendo a condenação dos réus, bem como a oportuna oitiva dos policiais civis L.L.S.S. e J.A.S.M.

Feito regularmente processado.

Aos 08/09/2021, a respeito do réu Heriton Vieira da Silva, suspenso o curso do processo pelo artigo 366 do CPP.

Designada a audiência de instrução para o dia 16 de setembro de 2021, às 13h30min, conforme fls. 515/518, presentes os réus (exceto Heriton) e as testemunhas, foram aqueles interrogados e as demais ouvidas.

É O RELATÓRIO.

DECIDO.

A pretensão punitiva é improcedente.

A materialidade do delito está comprovada pelo auto de prisão em flagrante delito de fls. 13/14, boletim de ocorrência de fls. 22/26, pelo auto de exibição e apreensão de fls. 27/29, pelo laudo de constatação provisória de fls. 34/36 (maconha e cocaína) e pelo laudo de exame químico toxicológico - definitivo - de fls. 85/86, 87/88, 89/90 e 107/110, evidenciando tratarem-se de cocaína e maconha as substâncias apreendidas com os réus; também, pelo laudo pericial de fls. 104/106, constatou-se a eficácia da arma encontrada na residência. Apesar da prova de materialidade delitiva, foi confirmado também pela prova oral colhida na audiência, que a autoria não é de Gilberto e Manoel.

O réu Gilberto, interrogado em Juízo e em solo policial (fls. 20), disse que no dia dos fatos tinha ido dormir na casa do tio Manoel, onde estava também Heriton, amigo de seu tio. Disse ter sido acordado durante a ação policial no apartamento onde estava, oportunidade em que Heriton fugiu dos agentes do Estado e não pôde mais ser detido. Disse também que, entre tudo aquilo que foi encontrado pelos policiais, apenas o dinheiro é seu, desconhecendo se os objetos, drogas e arma encontrados na casa poderiam ser de Heriton ou de seu tio. Por fim, alegou que a ausência do seu tio no apartamento quando se deu a abordagem policial se justifica pela saída de Manoel para o trabalho.

No mesmo sentido, o depoimento sob o crivo do contraditório de L.L.S.S. e J.A.S.M., esclareceu que receberam informação sobre traficantes de entorpecentes que se dirigiam ao Jardim São Gabriel à bordo de um veículo Fiat/Uno, cor amarelo, com adesivos de autoescola. As características destes indivíduos também foram repassadas aos agentes do Estado. Assim, quando avistaram o referido veículo, passaram a segui-lo até o apartamento em questão, no centro da cidade. Os policiais conversaram com o porteiro, tendo este informado o número do apartamento em que residiam os averiguados. Na manhã seguinte, foram até o apartamento mencionado, que estava com a porta entreaberta, e ali foram atendidos por Heriton, que empreendeu fuga ao perceber a presença dos policiais. O réu Gilberto estava dormindo. Em uma

caixa metálica, encontraram a maconha, bem como a quantia de dinheiro apreendida. Em uma mala, encontraram a arma de fogo. Em outra mochila, haviam mais porções de maconha, cocaína, entre outros objetos. Foram encontradas CNHs vencidas em nome de Manoel.

Interrogado na audiência, o réu Manoel confirmou que conhecia Hertion, que havia telefonado para pedir abrigo em sua residência por alguns dias, tendo Manoel concordado. No mesmo dia, recebeu em sua casa seu sobrinho. Quem trouxe as malas e mochilas onde foram encontrados os entorpecentes e a arma foi Heriton, sem que Manoel e seu sobrinho soubessem sobre o conteúdo de sua bagagem.

Não há provas, nos autos, de que Gilberto e Manoel sabiam sobre a arma e as drogas, e nenhuma das provas produzidas na audiência ou em Juízo infirmou o contrário.

Assim, diante da dúvida sobre a realidade dos fatos narrados, e a ausência de provas durante a fase instrutória, melhor solução é a absolvição dos acusados.

No mais, a prova de que os fatos realmente ocorreram como imputado na denúncia permanece apenas na fase de inquérito, além de todo o conjunto probatório ter recaído tão somente sobre a materialidade do crime, o que impossibilita a prolação de decisão condenatória, a teor do que dispõe o artigo 155 do Código de Processo Penal.

Se não bastasse, não pôde ser ouvido o réu Heriton para elucidar os fatos sobre a propriedade das bagagens que continham entorpecentes e a arma, trazendo, assim, razoável dúvida de que Gilberto e Manoel pudessem ter, de qualquer forma, participado dos delitos.

Assim sendo, julgo IMPROCEDENTE o pedido formulado na denúncia e ABSOLVO os réus GILBERTO GOMES DA SILVA e MANOEL MARCONDI DA PAZ 06de sua imputação de conduta criminosa lastreada no artigo 16, parágrafo único, inciso IV, da Lei 10.826/03, e no artigo 33, "caput" da Lei nº 11.343, com fundamento no artigo 386, III e VII do Código de Processo Penal.

P.I.C.

Campinas, 17 de janeiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA